

□□□□□(주) 상임감사
개선 · 주의 요구, 통보

제 목 파견근로자 근태 및 대가 관리 소홀

소 관 부 서 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

조 치 부 서 ♠♠♠♠♠♠♠, □□□□□(♦♦♦), ♣♣♣♣♣(♥♥♥)

구분 비정규관리

내 용

♠♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ○○○ 차장은 '18.07.16.부터 '20.10.31.까지 “**☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐사업**”을 담당하였으며, “**☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 인력 지원**” 사업을 **☒☒☒☒☒☒** 외 2개 업체와 발주 계약하여 사업을 수행하였다.

「취업규칙」2.1.1(직원의 의무)(1)에 의하면 “직원은 회사의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다”고 규정하고 있으며, 「근로자파견계약서」 제11조 관리책임자 1)에 의하면 “사용사업관리책임자는 해당 법령이 정하는 제반 의무사항을 성실히 이행하여야 하며, 파견근로자의 근태 및 업무수행의 정도 등을 ‘계약상대자’에게 통지하여야 한다”고 명시되어 있다.

또한 「발주계약」 1.4(계약의 원칙) 1)에 의하면 “계약 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다”고 규정하고 있으며, 「근로자파견계약서」 제10조 (파견근로자의 교체) 2)에 따라 ““계약상대자’는 투입중단 상황이 발생했을 때 최소 1개월 전에 문서로 고지하여야 한다. 단, 사망, 퇴사 등 1개월 전 고지하는 것이 어려운 불가피한 사유가 존재하는 경우에는 사유발생 즉시 발주자에게 문서로 고지하고 발주자의 승인을 얻어야 한다.”고 명시되어 있다.

그러나 “**㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠** 인력지원” 사업 책임자인 ♠♠♠♠♠♠♠♠ ◆◆◆◆◆
◆◆◆◆ ○○○ 차장은 파견근로자인 ●●● 직원이 '20.01월에 퇴사한 사실을 인
지하지 못하였으며 인력지원 대가청구 서류를 면밀하게 확인하지 아니하여 ●●●
직원의 '20.02월 대가를 오지급 하는 등 파견근로자 근태 및 대가지급 관리에
소홀하였다.

또한 “**㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠** 인력지원(경남권, 제주권)” 사업 계약업체인 ☒☒☒☒
☒☒ ○○○ 대표는 ☒☒☒☒☒☒ 파견근로자인 ●●● 직원이 '20.01.31.에 퇴사
하였음에도 그 사실을 발주부서인 ◆◆◆◆◆◆◆◆에 고지하지 않았으며, ●●●
직원이 근무하지 않은 '20.02월 인력지원 대가를 청구하여 대가를 수급하였다.

그 결과 ♠♠♠♠♠♠♠♠ ◆◆◆◆◆◆◆◆ ○○○ 차장은 파견근로자 근태 및 대가
지급 관리에 소홀하여 「취업규칙」 2.1.1 (직원의 의무) 규정 위반에 해당하며, ☒☒
☒☒☒☒ ○○○ 대표는 계약의 내용을 선의성실의 원칙에 따라 이행하지 않아
「발주계약」 1.4(계약의 원칙) 규정을 위반하였다.

관계자 의견

♠♠♠♠♠♠♠♠ ◆◆◆◆◆◆◆◆ ○○○ 차장은 “**㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠**
㉠㉠” 사업 책임자로 업무가 과중 되었으며, 파견근로자 15명이 경기, 경상, 강원,
제주 지역 본부별로 분산되어 본인 혼자서 전체 파견근로자들의 근태를 관리하는
것이 현실적으로 어려웠으며, 향후 재발 방지를 위하여 노력하겠다는 의견을
제시하였다.

또한, ☒☒☒☒☒☒ ○○○ 대표는 인력지원 대가청구 업무를 수행하던 서무
여직원이 '20.01월에 퇴사하여 ●●● 직원의 '20.02월 대가 청구에 실수가 있었다고
인정하였고 과지급된 ●●● 직원의 '20.02월 대가는 '20.11월에 정산하여 환급하였으며
당시 대가를 오 청구한 것에 고의가 없었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠♠♠장은

- ① 오지급된 인력지원 대가를 회수하여 정산 조치하시고,(시정)
- ② 전직원에게 분산된 파견근로자 근태관리 방안을 자체적으로 마련하시고 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

■■■■■장은 근로자파견 계약의 내용을 성실히 이행하지 않은 업체를 관리할 수 있도록 「등록업체운영절차서」를 개선하시기 바랍니다.(개선)

*****장은 「취업규칙」 2.1.1 따라 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 소홀히 한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(경고)

< 관 련 자 >

소 속	직위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
♠♠♠♠♠♠	차장	○○○	'18.07.16~현재	파견근로자 근태 및 대가 관리 소홀	경고

※ 소속은 현 소속('20년 12월) 기준